

2023년 2분기 기강감사 결과 보고

2023. 7.

한국장학재단
감 사 실

목 차

I. 감사실시 개요	1
1. 감사목적	1
2. 감사개요	1
II. 감사결과	2
1. 총 평	2
2. 지적사항 총괄	3
3. 지적사항 요약	4
III. 지적사항에 대한 처분요구	9
IV. 행정사항	9

[붙임] 처분요구서 3부. 끝.

I. 감사실시 개요

1. 감사목적

- ☐ 연휴 기간 해이해지기 쉬운 근무기강을 확립함으로써 건전한 공직 분위기를 조성하고 공직사회 신뢰 강화에 기여

2. 감사개요

- ☐ 감사종류: 기강감사
- ☐ 감사방법: 출·퇴근 기록 점검 등
- ☐ 감사대상
 - 대구 본사(별관 포함), 서울사무소, 연합생활관 및 권역별 지역 센터 등 재단 전체 임직원

☐ 감사기간 및 감사인

감사기간	감 사 인
2023. 5. 30.(화). ~ 6. 5.(월)	○○○(감사반장), ○○○, ○○○

☐ 주요 점검사항

- 공정한 직무수행 등 임직원 행동강령 준수 여부
- 출·퇴근시간, 유연근무제, 출장 및 연수시간 준수 여부
- 무단외출 및 근무시간 중 사적 용무 수행을 위한 이석 여부
- 코로나19 확산 방지를 위한 재단 복무지침 준수 여부
- 국민 눈높이에 맞지 않는 공직자 품위훼손 행위 등

II. 감사결과

1. 총 평

교육부는 국민의 도덕 기준이 상향되어 높은 눈높이로 공직자를 바라보고 있으며, 공직자의 개인적 비위·일탈 행위가 교육정책 전반에 대해 국민의 신뢰를 저하시킬 수 있음을 우려하여, 공직기강을 확립하고 공직사회의 일하는 분위기를 조성하고자 「2023년 공직복무관리 추진계획¹⁾」을 시행하였으며, 취약시기 공직기강 점검을 강화하고 국민 눈높이에 반하는 비위에 대해 신속하고 엄정하게 대처하고자 하였다.

이에 감사실은 공직기강이 취약한 연휴 기간의 근무태만 등 비위·일탈 행위와 임직원 행동강령 위반사항 등을 점검하고자, 연휴 기간의 근무기록을 단기 분석한 뒤, 취약점이 발견된 사안은 장기간으로 확대 분석하였다. 그 결과 인사규정을 위반하여 육아시간을 목적 외 사용한 1명에 대해 견책 처분과 □□부에 육아시간 적정성 검토를 통보하였고, 임직원 행동강령 등을 위반하여 근무시간 중 임의로 직무를 이탈하여 여성 휴게실을 반복적으로 사용한 2명에 대해 각각 주의촉구 및 주의환기 처분하였고 □□부에 휴게실 사용 가이드라인 마련을 통보하였으며, 육아시간 사용 절차를 준수하지 않은 3명에 대해서는 현지주의 처분하고 반복적인 절차 미준수 사례 발생에 따라 □□부에 제도개선을 통보하였다.

앞으로 재단은 직무이탈 등 개인적인 비위가 발생하지 않도록 지속적으로 경계하고, 복무제도의 정비 등을 통해 위반을 사전 예방할 수 있도록 하는 등 내부통제를 확고히 하여, 국민의 눈높이에 맞는 엄정한 공직기강을 확립해야 할 것으로 판단된다.

1) 교육부 반부패청렴담당관-2074(2023. 3. 27.), '2023년 공직복무관리 추진계획 통보'

2. 지적사항 총괄

(단위 : 건, 명)

합 계			변상 (금액)	징계 (인원)	주의촉구 (인원)	주의환기 (인원)	현지주의 (인원)	시정 (금액)	통보
건수	금액	인원							
7	-	6	-	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (3)	-	3

3. 지적사항 요약

(1) 육아시간 목적 외 사용: 징계(견책), 통보

- ☐ 인사부에서는 2020. 12. 23. “육아시간 확대에 따른 시행 안내”를 통하여 자녀를 돌볼 수 있도록 제도를 운영하고 있음
- ☐ 「인사규정」 제61조5항에 따르면 만 5세 이하의 자녀를 가진 직원은 24개월의 범위에서 1일 2시간의 육아시간을 받을 수 있고, 관련한 세부 기준은 이사장이 별도로 정하도록 하고 있음
 - 이에 □□부는 2020. 12. 23. 위 세부 시행지침을 마련하여 육아시간은 자녀를 돌보기 위한 목적으로 부여하는 것으로, 만약 목적 외 사용으로 적발될 시 향후 징계 등 인사조치의 사유가 될 수 있음을 규정하고 이를 안내함
 - 한편, 「육아시간 세부 시행지침」에서 육아시간은 “자녀”를 돌보기 위한 목적 하에 사용해야 함을 분명히 하고 있으며, “목적 외 사용 적발 시 징계의 사유가 될 수 있음”이라는 유의사항을 5차례 공지함
 - 더욱이 위 제도는 급여를 제공하는 유급 휴가이며 동시에 특정한 목적을 달성하기 위해 특정한 대상자에게 제공하는 특별휴가로서, 만 5세 이하의 자녀를 가진 직원에게 조건 없이 승인하는 것이 아니라, 신청 시 주민등록 등본 제출을 통해 동일 지역에 거주하며 실질적으로 돌봄이 가능한지, 업무수행에 지장이 없는지 등을 종합적으로 고려하여 승인하고 있음
 - 위 제도의 취지를 종합해보면 “자녀를 돌보기 위한 목적”이란, “자신”을 위해서가 아닌, “자녀”와 함께 어린이집 등을 통원하는 등 자녀와 함께 시간을 보내며 직접적으로 자녀를 보살피거나 수발하기 위한 것임
 - 따라서, 직원은 육아시간을 사용할 때, 제 규정을 준수하여 자신이 아닌 자녀를 돌보기 위한 목적으로 사용하여야 하며, 목적 외 용도로 사용해서는 안 됨

- 그러나 금번 기강감사 결과, □□□□부 △△ ○○○은 △△. △. △. 부터 △△. △. △.까지 143일간 일일 2시간의 육아시간을 사용하면서, 총 44회에 걸쳐 체력단련실 및 샤워실을 이용한 것으로 확인되는 등 육아시간을 자녀를 돌보기 위한 목적이 아니라 자신의 체력단련을 위해 사용함으로써 위 제도의 취지를 훼손함
- 또한 위 사람은 2023. 7. 19. 감사실과 문답 과정에서 인사규정 및 세부 시행지침 등 관련 제 규정을 인지하였음에도 불구하고 지침을 자의적으로 해석하여 약 8개월간 44회에 걸쳐 육아시간에 체력단련을 하였고, 감사실 확인서(2023. 7. 6.)를 통해 위반행위에 해당함을 인지한 이후에도 잘못을 전혀 인정하지 않고 있으며, 향후에도 동일한 행위를 반복할 것이라는 2차례의 질의에 모두 답변을 거부하는 등 개전의 정이 없는 것으로 확인됨
- ☞ **이사장**은 내규를 위반하여 유급 특별휴가인 육아시간을 목적 외 사용하여 재단 내 질서를 문란케하고 개전의 정이 없는 관련자를 「인사규정」 제92조에 따라 징계(견책) 처분하시기 바람 (**징계(견책)**)
- ☞ **□□부장**은 이미 승인한 ○○○(△△)의 육아시간 신청이 육아시간의 목적과 취지에 부합하는지를 재검토하시기 바람 (**통보**)

(2) 근무시간 중 휴게실 사용 등 복무관리 소홀: 주의촉구, 주의환기, 통보

- 재단은 「산업안전보건법」 제128조의2에 따라 신체적 피로와 정신적 스트레스를 해소할 수 있도록 휴식시간에 이용할 수 있는 휴게시설을 갖추고 있음
- 또한, 여성 건강상의 사유를 고려하여 여성직원이 이용할 수 있도록 별도의 여성 휴게실을 설치하여 운영하고 있으며, 2023년 3월부터 여성 직원의 안전을 보호하기 위해 여성 휴게실 출입 시 사원증을 태그하도록 출입시스템을 도입함
- 「취업규칙」 제15조, 제23조 및 제24조에 따르면, 직원의 근무시간은 09:00 ~ 18:00으로, 근무시간을 준수하여 상급자의 승인 없이 근무시간 중 임의로 직무를 떠나서는 아니되고 휴게시간은 정오를 전후하여 1시간으로 정하고 있음
- 「한국장학재단 임직원 행동강령에 관한 규칙」 제44조에 따르면, 임직원은 근무시간 내 업무와 무관한 취미 등 사적인 일을 하는 등 업무에 지장을 주지 않도록 하고 있음
- 한편, 「인사규정」 제45조 및 제61조에 따르면, 근무시간 중 업무 이외의 용건으로 조퇴·외출하고자 할 경우에는 사전에 전결권자의 허가를 받아야 한다고 되어 있으며, 여성 직원은 생리기간 중 휴식을 위하여 매월 1일의 여성보건휴가를 받을 수 있도록 되어 있고, 임신 중인 여성 직원으로서 임신 후 12주 이내에 있거나 임신 후 36주 이상에 해당하는 직원은 1일 2시간의 범위에서 휴식이나 병원 진료 등을 위한 모성보호시간을 받을 수 있도록 되어 있음
- 따라서 재단 직원은 정오를 전후하여 1시간인 휴게시간에 휴게시설을 사용해야 하며, 근무시간 중 휴식이 필요하다면 조퇴·외출을 전결권자로부터 허가를 받는 등 상급자의 승인 이후 휴식하여야 하며, 임신부의

경우 임신 후 12주 이내에 있거나 임신 후 36주 이상에 해당한다면 1일 2시간의 범위에서 모성보호시간을 승인받아 휴식하여야 함. 또한 여성 직원이 생리기간 중 휴식이 필요하다고 판단된다면 여성보건 휴가를 사용해야 함

□ 그러나 2분기 기강감사 결과, □□□□부 △△ ○○○과 □□□□부 △△ ●●●는 △△년 △월 △일부터 △월 △일 동안 여성보건휴가 및 외출·조퇴 등 근태결재를 받지 않고 근무시간 중 임의로 직무를 떠나 △△ ○○○의 경우 51회, △△ ●●●의 경우 20회 여성 휴게실을 사용한 것으로 확인됨

○ 한편, 재단의 여성 휴게실 운영 취지에 따라 여성 건강상의 사유에 의한 사용을 일부 참작한다 할지라도, 휴게시간이 아닌 시간에 전결권자의 허가가 없는 상태에서 컨디션 저조 또는 사유 없음 등으로 △△ ○○○은 25회, △△ ●●●는 8회 여성 휴게실을 과도하게 사용하는 등 복무를 소홀히 함

○ 이와 관련 감사실 확인결과, 여성 휴게실을 포함한 재단 휴게시설에 대한 사용기준이 마련되지 않고 안내되지 않은 것으로 확인되며, 향후에도 동일한 문제가 지속적으로 발생할 우려가 있는 바 개선이 필요한 것으로 판단됨

☞ **이사장**은 「취업규칙」을 위반하는 등 복무를 소홀히 한 관련자를 「인사 규정」 제100조에 따라 주의촉구 처분하시기 바람(**주의촉구**)

☞ **이사장**은 「취업규칙」을 위반하는 등 복무를 소홀히 한 관련자를 「인사 규정」 제102조에 따라 주의환기 처분하시기 바람(**주의환기**)

☞ **□□부장**은 휴게실 운영 취지에 맞게 직원이 이용할 수 있도록 재단 내 휴게실의 올바른 사용기준을 마련하고, 이를 전직원 대상으로 안내하시기 바람(**통보**)

(3) 육아시간 사용절차 미준수: 현지주의, 통보

□ 「취업규칙」 제15조 및 제23조에 따르면, 직원의 근무시간은 09:00 ~ 18:00으로, 근무시간을 준수하여 상급자의 승인 없이 근무시간 중 임의로 직무를 떠나서는 아니되고, 또한 □□부 복무지침 등에 따르면 직원은 출·퇴근 등 복무 사실을 재단 출입시스템에 사원증을 태그하여 관리 하도록 되어 있음

○ 한편, 「인사규정」 제61조제5항 및 세부 시행지침에 따르면, 만 5세 이하의 자녀를 가진 직원은 24개월의 범위에서 1일 2시간의 육아시간 (특별휴가)을 받을 수 있도록 되어 있으며,

○ 육아시간을 사용하고자 하는 자는 신청자격 및 사용기간 등에 대한 사항을 인사부에 공문으로써 1차 승인받은 뒤, 승인기간 범위 내에서 필요에 따라 1일부터 1개월 단위로 인사관리시스템을 통해 소속 부서 전결권자에게 특별휴가(육아시간) 결재를 득한 후 사용하도록 되어 있음

□ 그러나 2분기 기강감사 결과, □□□□부 △△ ○○○ 등 3명은 육아 시간을 사용하면서, 육아시간 사용에 대한 인사부의 승인은 받았으나, 소속 부서 전결권자에게 특별휴가 승인을 득하지 않고 육아시간을 사용하는 등 사용 절차를 준수하지 않은 것으로 확인됨

☞ **□□□□부, □□□□□□부, □□□□부장**은 부서원이 육아시간 사용 시 관련 지침에 따라 특별휴가(육아시간) 결재를 득하여 적의 절차에 따라 사용할 수 있도록 하시기 바람 (**현지주의**)

☞ **□□부장**은 반복적으로 발생하는 육아시간 사용 절차 미숙지에 따른 위반을 방지할 수 있도록 교육을 실시하거나 시스템을 개선 등의 방법을 통하여 제도를 보완하시기 바람 (**통보**)

Ⅲ. 지적사항에 대한 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

건명	관련자 소속부서	처리할 부서	처분요구					조치 기한	감사자
			징계	주의 촉구	주의 환기	현지 주의	통보		
육아시간 목적 외 사용	□□□□부	□□부	1건 (1명)	-	-	-	1건	'23.8.18. '23.9.15.	○○○ ○○○ ○○○
근무시간 중 휴게실 사용 등 복무관리 소홀	□□□□□부, □□□□□부	□□부	-	1건 (1명)	1건 (1명)	-	1건	'23.8.18. '23.9.15.	
육아시간 사용절차 미준수	□□□□부, □□□□□부, □□□□부	□□□□부, □□□□□부, □□□□부, □□부	-	-	-	1건 (3명)	1건	'23.9.15.	

2. 조치인원 명세

건명	처분내역			
	처분내용	소속부서	직위/직급	성명
육아시간 목적 외 사용	징계(건축)	□□□□부	△△/△△	○○○
근무시간 중 휴게실 사용 등 복무관리 소홀	주의촉구	□□□□□부	△△/△△	○○○
	주의환기	□□□□□부	△△/△△	●●●
육아시간 사용절차 미준수	현지주의	□□□□부	△△/△△	○○○
	현지주의	□□□□□부	△△/△△	○○○
	현지주의	□□□□부	△△/△△	○○○

Ⅳ. 행정사항

1. 지적사항

☐ 관련부서에 지적사항에 대한 처분요구 통보

2. 감사결과

☐ 공공감사정보시스템 등록, 경영공시 등

붙임. 처분요구서 3부. 끝.

붙임

처분요구서

일련번호	01	감사자 (감사실)	△△ ○○○, △△ ○○○, △△ ○○○		공 개 () 비공개 (○)
징계(건축)	1건 (1명)	통보	1건	-	-
조치부서	□□부	처분요구일자	2023. 7. 27.	회신기일(징계) 회신기일(통보)	2023. 8. 18. 2023. 9. 15.

감사결과 처분요구서

징계(건축) · 통보

제 목 육아시간 목적 외 사용

관 계 부 서 □□□□부

조 치 부 서 □□부

내 용

1. 개요

재단은 육아기 직원의 일·가정 양립을 지원하기 위해 「국가공무원 복무규정」 제20조를 준용하여 2014. 7. 24. 최초로 육아시간 제도를 도입하였으며, 개정을 통해 현재는 5세 이하의 자녀를 가진 직원이 24개월의 범위에서 1일 2시간까지 육아시간을 사용할 수 있도록 규정을 마련하였다.

[참고] 재단 육아시간 제도 도입 및 개정 내역

○국가공무원 복무규정 제20조		
구분	개정일	내용
신설	1999. 12. 7.	생후 1년 미만의 유아를 가진 여자공무원은 1일 1시간의 육아시간을 얻을 수 있다.
개정	2018. 7. 2.	5세 이하의 자녀가 있는 공무원의 자녀를 돌보기 위하여 24개월의 범위에서 1일 최대 2시간의 육아시간을 받을 수 있다.

↓ 준용 ↓

○한국장학재단 인사규정 제61조		
구분	개정일	내용
신설	2014. 7. 24.	생후 1년 미만의 유아를 가진 여성 직원은 1일 1시간의 육아시간을 받을 수 있다.
개정	2020. 12. 3.	만 5세 이하의 자녀를 가진 직원은 24개월의 범위에서 1일 2시간의 육아시간을 받을 수 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「취업규칙」 제3조에 따르면 직원은 재단 운영의 기본이 되는 법령 및 제규정을 준수하여야 하고, 「한국장학재단 임직원 행동강령에 관한 규칙」 제6조에 따르면 임직원은 재단인으로서 성실한 근무자세를 견지하여야 하며, 「인사규정」 제61조5항에 따르면 만 5세 이하의 자녀를 가진 직원은 24개월의 범위에서 1일 2시간의 육아시간을 받을 수 있도록 되어 있고, 육아시간 사용에 관한 세부 기준은 이사장이 별도로 정하는 바에 따르도록 되어 있다.

이에 따라 인사부는 2020. 12. 23. 육아시간 사용에 관한 세부 시행지침을 마련하여 육아시간은 자녀를 돌보기 위한 목적으로 부여되는 것임을 규정하였으며, 목적 외 사용으로 적발 시 향후 징계 등 인사조치의 사유가 될 수 있음을 아래 [표 1]과 같이 공문서와 게시판 등을 통해 전 직원에게 5회에 걸쳐 안내한 바 있다.

[표 1] 육아시간 세부 시행지침 마련 및 유의사항 전 직원 안내 내역

구분	종류	시행일자	문서(게시글)명
1	세부 시행지침 마련 및 전 직원 통보	2020. 12. 23.	인사부-5949, '육아시간 확대에 따른 시행 안내'
2		2021. 1. 8.	인사부-153, '육아시간 사용절차 등 변경 안내'
3	게시판 공지사항 안내	2022. 12. 30.	한눈에 보는 재단의 가족친화제도
4		2023. 1. 4.	[KOSAF 체크키] 한 눈에 보는 재단의 가족친화제도
5		2023. 3. 30.	한눈에 보는 재단의 가족친화제도

이와 관련, “자녀를 돌보기 위한 목적”에 대해서 상세히 살펴보면, 국가공무원 복무규정, 재단 인사규정 및 하위지침 모두 자녀를 돌보는 행위 자체를 정의하거나, 돌봄에 해당하는 행위를 일일이 정의하지는 않고 있으나, 표준국어대사전, 고려대 한국어대사전 등에 따르면, “돌보다²⁾”는 단어를 관심을 가지고 보살피거나, 부양하거나 수발함을 의미하는 것으로 정의되어있고, 또한 육아시간과 동일한 목적(일·가정의 양립 지원)을 가진 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제22조의2 및 「모성보호와 일·가정 양립 지원 업무편람」에 따라 부여되는 “가족돌봄휴가³⁾”의 경우에는, 신청이 가능한 사유를 자녀의 학교 행사, 병원진료 동행 등 자녀를 직접적으로 돌보는 행위를 하는 경우로 제한하고 있다는 점 등을 고려한다면, 자녀를 돌본다는 것은 “자녀와 함께 시간을 보내면서 관심을 가지고 보살피는 것”으로 봄이 바람직하다.

또한 「내규관리규정」 제6조에 따르면 내규의 1차적인 해석 권한은 소관부서가 가지고 있다고 되어 있고, 「국가공무원 복무규정」 제20조, 질의회신 및 재단 세부 시행지침에서 육아시간은 “자녀”를 돌보기 위한 목적 하에 사용해야 함을 분명히 하고 있으며, “목적 외 사용 적발 시 징계의 사유가 될 수 있음”이라는 유의사항을 공지함으로써 육아시간의 사용 목적을 엄중히 제한하고 있음을 확인할 수 있으므로, 이를 통해 “자녀를 돌보기 위한 목적”은 그 대상과 목적을 “자녀”로 한정하고 있으며, 그 외의 해석은 인사부의 유권해석을 통해 엄격하게 적용해야 함이 타당하다.

더욱이 위 제도는 급여를 제공하는 유급 휴가이며, 동시에 특정한 목적을 달성하기 위해 특정한 대상자에게 제공되는 것으로, 만 5세 이하의 자녀를 가진 직원에게 조건 없이 승인하는 것이 아니라, 최초 신청 시 주민등록등본을 필수로

2) (표준국어대사전) 관심을 가지고 보살피다. / (우리말샘) 관심을 가지고 보살피다.

(고려대한국어대사전) (사람이 노인이나 환자, 아기를) 보살피 부양하거나 수발하다.

3) (가족돌봄휴가) 근로자가 자녀 등 가족의 양육으로 인하여 긴급하게 그 가족을 돌보기 위한 휴가를 신청하는 제도. 다만, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우, 사업자는 근로자와 협의하여 시기 변경 가능

제출받아 동일 지역에 거주하며 실질적으로 돌봄이 가능한지를 판단하도록 하고 있으며, 인력운영 상황, 민원업무 처리 등 업무수행에 지장이 없는 범위에서 사용하도록 종합적으로 고려하여 승인하고 있다.

정리하면, 위 제도에서 “자녀를 돌보기 위한 목적”이란, “자신”을 위해서가 아닌, “자녀”와 함께 어린이집 등을 통원하는 등 지근거리에서 자녀와 함께 시간을 보내며 직접적으로 자녀를 보살피거나 수발하는 행위를 하는 것을 말한다고 봄이 타당하다.

따라서, 재단 직원은 육아시간을 사용할 때, 제 규정을 준수하여 자신이 아닌 자녀를 돌보기 위한 목적으로 사용하여야 하며, 목적 외 용도로 사용하여서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 2분기 기강감사를 실시한 결과, □□□□부 △△ ○○○은 ‘[붙임] 체력단련장 및 샤워실 이용 기록’과 같이 △△. △. △.부터 △△. △. △.까지 143일간 일일 2시간의 육아시간을 사용하면서, 총 44회에 걸쳐 체력단련실 및 샤워실을 이용한 것으로 확인되는 등 육아시간을 자녀를 돌보기 위한 목적으로 사용하지 않고 본인의 체력단련을 위해 사용하여 제도의 취지를 훼손한 것으로 확인되었다.

[참고] ○○○(△△) 육아시간 신청 내용 및 목적 외 사용 내역(요약)

구분	대상	신청 사유	사용 기간	정규 근로시간	육아시간	육아시간 사용 일수	목적 외 사용 일수
육아시간 (특별휴가)	자녀 ○○○	육아시간 사용		(8시간)	(2시간)	143일	44일 (31%)

관련자 의견 및 검토결과 ○○○은 의견서⁴⁾ 및 문답⁵⁾을 통해 ‘육아시간 사용 관련 근무시간 외 재단 헬스장 및 샤워실을 사용하면 안된다’는 지침이 없었기 때문에 자녀를 돌보기 위한 목적에 맞게 이용한 것이고, 근무시간 외 △△부터 △△까지 자녀양육을 위한 체력단련을 위해 재단 체력단련실 및 샤워실을 이용한 것에 대해서는 잘못이 없다는 의견을 제시하였으며, 또한 특별휴가를 어떻게 사용해야 하는지 규율하지 않고 있으므로 근무기강에 저해가 되지 않는다면, 특별휴가의 유형인 육아시간의 구체적인 사용은 당해 공무원 내지 공공기관 직원의 의사에 맡겨진 것으로 육아시간 제도의 취지에 어긋나지 않는 이상 구체적인 사용 형태를 당해 기관이 문제 삼을 수 없다는 의견을 제시하였다.

그러나 전술한 바와 같이, 「취업규칙」 제3조에 따르면 직원은 재단 운영의 기본이 되는 제 규정을 준수하여야 하고 「내규관리규정」 제6조에 따르면 내규의 1차적인 해석 권한은 소관부서가 가지고 있다고 되어 있으므로, 재단 직원은 재단의 내규를 자의적으로 해석하여서는 아니 되며, 소관부서인 인사부의 해석을 준수해야 한다. 이와 관련하여, 인사부는 체력단련실에서 체력을 단련하는 행위는 자녀를 돌보기 위한 육아시간의 목적에 부합하지 않으며, 목적 외 사용이 분명하다는 의견을 제시⁶⁾한 바 있으며, 감사실은 2023. 7. 6. ○○○에게 확인서를 통보하여 육아시간 중 체력단련실에서 체력을 단련하는 행위가 비위에 해당함을 안내한 바 있다. 그럼에도 불구하고, ○○○은 문답에서 언급한 바와 같이 세부 시행지침의 “자녀를 돌보기 위한 육아시간 부여로 목적 외 사용으로 적발 시 징계의 사유가 될 수 있음” 문구를 인지하였음에도, “명확한 지침이나 기준이 없는 상태에서 확인하였다”는 사유로 위 문구를 자의적으로 해석하여 △△. △. △.부터 △△. △. △.까지 약 8개월간 육아시간에 재단 체력단련실 및 샤워실에서 체력단련을 실시하였으며,

4) 2023. 7. 12. 확인서 및 별지 의견서 제출

5) 2023. 7. 19. 문답 실시(재단 본사 5층 감사실 회의실)

6) 2023. 6. 28.경 □□부 면담(재단 본사 5층 감사실 회의실)

또한 2023. 7. 6. 감사실의 확인서를 통해 위반사항임을 인지하였음에도 불구하고 문답을 실시한 2023. 7. 19.까지 “근무시간 외 △△부터 △△까지 자녀양육을 위한 체력 단련을 위해 재단 체력단련실 및 샤워실에서 이용한 것에 대해서는 잘못이 없다고 생각한다”고 언급하며 위반사항을 전혀 인정하지 않고 있었으며, “앞으로도 육아시간 중 자녀양육에 필요한 체력 단련을 위해 육아시간 중 체력단련실에서 운동을 계속 할 것인가”라는 감사실의 질의에 “그 외 본 감사 건과 관계없는 향후의 일에 대한 내용에 대해 답변은 하지 않겠습니다.”라고 2회에 걸쳐 언급하여 답변을 회피하는 등 개전의 정이 없는 것으로 확인되었다.

추가적으로, 만약 ○○○의 의견과 같이 육아를 위해 필요한 체력을 단련하는 간접적인 행위까지 육아시간의 사용 목적에 부합하다고 인정하게 된다면, 직접적인 효력이 자신에게 귀속되나, 자녀에게는 간접적으로 도움이 되는 모든 행위, 예를 들어 자녀를 돌보는 행위로 발생한 스트레스 해소를 위한 컴퓨터 게임, 육아 비용 충당을 위한 별도의 수익 창출 행위 등 또한 인정해야 하는바, 이는 일과 가정의 양립을 위한 육아시간의 기본 취지와 전혀 부합하지 않는다.

징계요구 양정 「인사규정」 제61조 및 세부 시행지침에 반하여, 육아시간을 자녀를 돌보기 위한 목적이 아닌 개인의 체력 단련을 위해 사용한 ○○○의 행위는 「취업규칙」 제3조(법규준수의 의무) 및 「한국장학재단 임직원 행동강령에 관한 규칙」 제6조(성실의무)에 위배된 것으로 「인사규정」 제89조 (징계사유) 제1호 및 제2호에 해당한다.

더욱이 ○○○의 위반행위는 약 8개월의 기간 동안 44회에 걸쳐 장기·반복적으로 이루어졌으며, 전 직원이 공용으로 사용하는 체력단련실에서 다른 직원들이 근무 중인 18시 이전에 장기간에 걸쳐 위반행위를 함으로써 육아시간 사용에 대한 오해를 발생시키고 기강을 해이하게 함으로써 재단 내 질서를 문란케 하였고 육아

시간에 대한 인식을 저해할 유인을 제공하였으며, 무엇보다도 감사실과의 문답 결과, 상기 위반 행위에 대해 인정하거나 반성하지 않고 있으며, 향후에도 동일한 행위를 반복할 것이냐는 질의에 진술을 거부하는 등 개전의 정이 없는 점을 고려하여 「인사규정」 제93조에 따라 견책 처분을 하는 것이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항

가. 이사장은 내규를 위반하여 유급 특별휴가인 육아시간을 목적 외 사용하여 재단 내 질서를 문란케하고 개전의 정이 없는 관련자를 「인사규정」 제92조에 따라 징계(견책) 처분하시기 바랍니다.

[관련자] 징계(견책)

□□□□부 △ △ ○ ○ ○ (사원번호: △△)

나. □□부장은 기 승인한 ○○○(△△)의 육아시간 신청이 육아시간의 목적과 취지에 부합하는지를 재검토 하시기 바랍니다. (통보)

[별지 1]

[붙임] 체력단련장 및 샤워실 이용 기록

(기간: △△. △. △. ~ △△. △. △.)

구분	성명(사번)	근무시간	육아시간	장소	일자	이용시간	내용
1	○○○(△△)			체력단련장 및 샤워실			육아시간 목적 외 사용
2							육아시간 목적 외 사용
3							육아시간 목적 외 사용
4							육아시간 목적 외 사용
5							육아시간 목적 외 사용
6							육아시간 목적 외 사용
7							육아시간 목적 외 사용
8							육아시간 목적 외 사용
9							육아시간 목적 외 사용
10							육아시간 목적 외 사용
11							육아시간 목적 외 사용
12							육아시간 목적 외 사용
13							육아시간 목적 외 사용
14							육아시간 목적 외 사용
15							육아시간 목적 외 사용
16							육아시간 목적 외 사용
17							육아시간 목적 외 사용
18							육아시간 목적 외 사용
19							육아시간 목적 외 사용
20							육아시간 목적 외 사용
21							육아시간 목적 외 사용
22							육아시간 목적 외 사용
23							육아시간 목적 외 사용

구분	성명(사번)	근무시간	육아시간	장소	일자	이용시간	내용
24	○○○(△△)			체력단련장 및 샤워실			육아시간 목적 외 사용
25							육아시간 목적 외 사용
26							육아시간 목적 외 사용
27							육아시간 목적 외 사용
28							육아시간 목적 외 사용
29							육아시간 목적 외 사용
30							육아시간 목적 외 사용
31							육아시간 목적 외 사용
32							육아시간 목적 외 사용
33							육아시간 목적 외 사용
34							육아시간 목적 외 사용
35							육아시간 목적 외 사용
36							육아시간 목적 외 사용
37							육아시간 목적 외 사용
38							육아시간 목적 외 사용
39							육아시간 목적 외 사용
40							육아시간 목적 외 사용
41							육아시간 목적 외 사용
42							육아시간 목적 외 사용
43							육아시간 목적 외 사용
44							육아시간 목적 외 사용

[별지 2]

관계 법령 및 내규

□ 「취업규칙」

- 제3조(법규준수의 의무) 직원은 재단 운영의 기본이 되는 법령, 정관 및 그 밖의 제 규정을 준수하여야 한다.

□ 「한국장학재단 임직원 행동강령에 관한 규칙」

- 제6조(성실의무) 임직원은 재단인으로서 긍지와 자부심을 가지고 항상 친절하고 성실한 근무 자세를 견지하여야 한다.

□ 「국가공무원 복무규정」

- 제20조(특별휴가) ① ~ ④ (생략)
- ⑤ 5세 이하의 자녀가 있는 공무원은 자녀를 돌보기 위하여 24개월의 범위에서 1일 최대 2시간의 육아시간을 받을 수 있다. 이 경우 육아시간의 사용 기준 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 인사혁신처장이 정한다. (이하 생략)

□ 「인사규정」

- 제61조(특별휴가) ① ~ ④ (생략)
- ⑤ 만 5세 이하의 자녀를 가진 직원은 24개월의 범위에서 1일 2시간의 육아시간을 받을 수 있다. 이 경우 육아시간 사용에 관한 세부 기준은 이사장이 별도로 정하는 바에 따른다. (이하 생략)
- 제89조(징계사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 직원은 징계대상이 된다.
 1. 재단과 관련된 관계 법령 및 감독기관의 규정·명령 또는 지시 등을 위반하거나 그 이행을 태만히 한 직원
 2. 정관, 취업규칙 등 재단 내규, 서약사항 및 지시명령을 위반하여 재단내의 질서를 문란케 한 직원
- 제90조(징계종류 및 기준) 징계의 종류 및 기준은 다음 각 호의 구분과 같다.
 - 1 ~ 3 (생략)
 4. 견책: 다음 각 목의 사유에 해당하는 자
 - 가. 제3호의 감봉 해당행위를 한 직원으로서 정상을 참작할 여지가 있는 직원

나. 비위의 정도는 경미하나 그 발생빈도가 잦아 특별히 문책할 필요가 있는 직원
다. 연속하여 2일 또는 최근 3년 이내 통산하여 4일 이상 무단결근한 직원
라. 최근 1년 이내에 주의 축구를 3회 이상 받은 직원 중 인사위원회 심의에 따라 징계할 필요가 있는 직원

○ 제92조(징계절차) ① (생략)

② 감사는 정기감사 또는 특별감사 등을 통하여 징계사유에 해당하는 직원을 인지하였을 경우에는 징계조서 및 의견서를 작성하여 이사장에게 필요한 조치를 요구할 수 있다.

③ 삭제

④ 제1항 또는 제2항에 따라 징계 심의가 필요한 사안으로 판단되는 경우 이사장은 이를 인사위원회에 부의하여야 한다.

- 제93조(징계의 양정) 징계의 양정은 별표 2 및 별표 3의 징계양정기준과 다음 각 호의 사유를 감안하여 운용하되, 징계권자는 부패행위자 또는 채용비위 연루자에 대한 징계 의결 요구시 징계양정기준보다 낮은 징계를 요구할 수 없다.

1. 징계대상 직원의 평소의 근무태도, 근무성적, 공적, 개전의 정 및 과거 징계 사실의 유무
2. 징계대상 직원의 고의, 중과실, 경과실의 여부
3. 손실액의 크기, 손실의 변상 여부
4. 사고발생 후 사고수습, 손해경감을 위한 노력 여부
5. 손실에 미친 책임 외적 요인과 책임과의 관계
6. 위법·부당행위의 동기, 정도, 손실액 규모 및 주위에 미친 영향

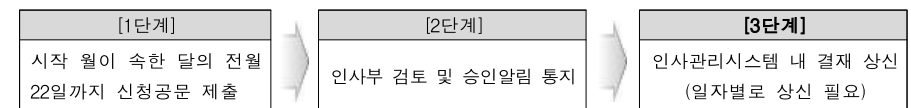
□ 「육아시간 사용절차 등 변경 안내」(인사부-153(2021.01.08.)), 「육아시간 확대에 따른 시행 안내」(인사부-5946(2020.12.23.))

2. 육아시간 사용기준

□ 기타사항

- 자녀를 돌보기 위한 육아시간 부여로 목적 외 사용으로 적발 시 향후 징계 등 인사조치의 사유가 될 수 있음

3. 육아시간 사용절차



- [1단계] 신청공문 발송(소속부서→인사부)

○ 육아시간 필요자는 육아시간 사용 신청서를 작성하여 소속부서장 승인 후 인사부로 공문 발송

※ 부서장은 부서의 인력운영 상황, 민원업무 처리 등 업무수행에 지장이 없는 범위에서 사용하도록 종합적으로 고려하여 승인 필요

□ 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」

○ 제22조의2(근로자의 가족 돌봄 등을 위한 지원) ① (생략)

② 사업주는 근로자가 가족(조부모 또는 손자녀의 경우 근로자 본인 외에도 직계 비속 또는 직계존속이 있는 등 대통령령으로 정하는 경우는 제외한다)의 질병, 사고, 노령 또는 자녀의 양육으로 인하여 긴급하게 그 가족을 돌보기 위한 휴가(이하 “가족돌봄휴가”라 한다)를 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 다만, 근로자가 청구한 시기에 가족돌봄휴가를 주는 것이 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우에는 근로자와 협의하여 그 시기를 변경할 수 있다. (이하 생략)

□ 「모성보호와 일·가정 양립 지원 업무편람」

6. 가족돌봄휴가 제도

(2) 가족돌봄휴가 부여

○ 자녀 양육으로 사용가능한 경우

- 자녀의 학교 행사(입학식, 졸업식, 학예회, 운동회, 참여수업, 학부모상담 등), 병원진료 동행 등으로 사용할 수 있으나 개별적인 봉사, 체험, 탐방 등 학교 밖의 활동이나 여행, 시험동행 등은 사용할 수 없음

□ 「내규관리규정」

○ 제6조(내규의 해석) ① 내규는 법률 해석의 일반적인 원칙에 따라 해석한다.

② 내규에 대한 1차적인 해석 권한은 해당 내규의 소관부서가 가지고 있다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 주관부서의 해석을 따른다.

1. 내규의 해석에 불분명한 점이 있는 경우
2. 소관부서에서 주관부서에 해석을 요청한 경우
3. 주관부서가 소관부서의 내규 해석에 오류가 있다고 판단하는 경우
4. 내규의 해석에 관해 부서 간 이견이 있는 경우
5. 그 밖에 제1호에서 제4호까지에 준하는 경우로 주관부서의 해석을 따르는 것이 타당한 경우 (이하 생략)

일련번호	02	감사자 (감사실)	△△ ○○○, △△ ○○○, △△ ○○○		공 개 () 비공개(○)
주의촉구	1건	주의환기	1건	통보	1
조치부서	□□부	처분요구일자	2023. 7. 27.	회신기일(주의) 회신기일(통보)	2023. 8. 18. 2023. 9. 15.

감사결과 처분요구서

주의촉구 · 주의환기 · 통보

제 목 근무시간 중 휴게실 사용 등 복무관리 소홀

관 계 부 서 □□□□□부, □□□□□부, □□부

조 치 부 서 □□부

내 용

1. 개요

재단은 「산업안전보건법」 제128조의2에 따라 신체적 피로와 정신적 스트레스를 해소할 수 있도록 휴식시간에 이용할 수 있는 휴게시설을 갖추고 있다.

또한, 여성 건강상의 사유를 고려하여 여성직원이 이용할 수 있도록 별도의 여성 휴게실을 설치하여 운영하고 있으며, 2023년 3월부터 여성직원의 안전을 보호하기 위해 여성 휴게실 출입 시 사원증을 태그하도록 출입시스템을 도입하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「취업규칙」 제15조, 제23조 및 제24조에 따르면, 직원의 근무시간은 09:00 ~ 18:00으로, 근무시간을 준수하여 상급자의 승인 없이 근무시간 중 임의로 직무를 떠나서는 아니 되고 휴게시간은 정오를 전후하여 1시간으로 정하고 있다.

「한국장학재단 임직원 행동강령에 관한 규칙」 제44조에 따르면, 임직원은 근무시간 내 업무와 무관한 취미 등 사적인 일을 하는 등 업무에 지장을 주지 않도록 하고 있다.

한편, 「인사규정」 제45조 및 제61조에 따르면, 근무시간 중 업무이외의 용건으로 조퇴·외출하고자 할 경우에는 사전에 전결권자의 허가를 받아야 한다고 되어 있으며, 여성 직원은 생리기간 중 휴식을 위하여 매월 1일의 여성보건휴가를 받을 수 있도록 되어 있고, 임신 중인 여성 직원으로서 임신 후 12주 이내에 있거나 임신 후 36주 이상에 해당하는 직원은 1일 2시간의 범위에서 휴식이나 병원 진료 등을 위한 모성보호시간을 받을 수 있도록 되어 있다.

따라서 재단 직원은 정오를 전후하여 1시간인 휴게시간에 휴게시설을 사용해야 하며, 근무시간 중 휴식이 필요하다면 조퇴·외출을 전결권자로부터 허가를 받는 등 상급자의 승인 이후 휴식하여야 하며, 임신부의 경우 임신 후 12주 이내에 있거나 임신 후 36주 이상에 해당한다면 1일 2시간의 범위에서 모성보호시간을 승인받아 휴식하여야 한다. 또한 여성 직원의 생리기간 중 휴식이 필요하다고 판단된다면 여성보건휴가를 사용해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 2분기 기강감사 결과, □□□□부 △△ ○○○(△△)과 □□□□부 △△ ●●●(△△)는 아래 [표]와 같이 △△년 △월 △일부터 △월 △일 동안 여성보건휴가 및 외출·조퇴 등 근태결재를 받지 않고 근무시간 중 임의로 직무를 떠나 △△ ○○○의 경우 51회, △△ ●●●의 경우 20회 여성 휴게실을 사용한 것으로 확인된다.

한편, 재단의 여성 휴게실 운영 취지에 따라 여성 건강상의 사유에 의한 사용을 일부 참작한다 할지라도, 휴게시간이 아닌 시간에 전결권자의 허가가 없는 상태에서 컨디션 저조 또는 사유 없음 등으로 △△ ○○○은 25회, △△ ●●●는 8회 여성 휴게실을 과도하게 사용하는 등 복무를 소홀히 하였다.

이와 관련 감사실 확인 결과, 여성 휴게실을 포함한 재단 휴게시설에 대한 사용기준이 마련되지 않고 안내되지 않은 것으로 확인되는 바, 향후에도 이러한 문제가 지속적으로 발생할 우려가 있는 바 개선이 필요한 것으로 판단된다.

[표] 근무시간 내 여성 휴게실 사용 내역

(△△, △, △, ~ △, △.)

구분	직원	발생일시	사유(소명내용)
1	○○○(△△)		
2	○○○(△△)		
3	○○○(△△)		
4	○○○(△△)		
5	○○○(△△)		
6	○○○(△△)		
7	○○○(△△)		
8	○○○(△△)		
9	○○○(△△)		
10	○○○(△△)		
11	○○○(△△)		
12	○○○(△△)		
13	○○○(△△)		
14	○○○(△△)		
15	○○○(△△)		
16	○○○(△△)		
17	○○○(△△)		
18	○○○(△△)		
19	○○○(△△)		
20	○○○(△△)		
21	○○○(△△)		
22	○○○(△△)		
23	○○○(△△)		
24	○○○(△△)		
25	○○○(△△)		
26	○○○(△△)		
27	○○○(△△)		
28	○○○(△△)		

구분	직원	발생일시	사유(소명내용)
29	○○○(△△)		
30	○○○(△△)		
31	○○○(△△)		
32	○○○(△△)		
33	○○○(△△)		
34	○○○(△△)		
35	○○○(△△)		
36	○○○(△△)		
37	○○○(△△)		
38	○○○(△△)		
39	○○○(△△)		
40	○○○(△△)		
41	○○○(△△)		
42	○○○(△△)		
43	○○○(△△)		
44	○○○(△△)		
45	○○○(△△)		
46	○○○(△△)		
47	○○○(△△)		
48	○○○(△△)		
49	○○○(△△)		
50	○○○(△△)		
51	○○○(△△)		
52	●●●(△△)		
53	●●●(△△)		
54	●●●(△△)		
55	●●●(△△)		
56	●●●(△△)		
57	●●●(△△)		
58	●●●(△△)		
59	●●●(△△)		
60	●●●(△△)		
61	●●●(△△)		
62	●●●(△△)		
63	●●●(△△)		
64	●●●(△△)		
65	●●●(△△)		
66	●●●(△△)		
67	●●●(△△)		
68	●●●(△△)		
69	●●●(△△)		
70	●●●(△△)		
71	●●●(△△)		

관련자 의견 관련자들은 감사결과를 수용하면서, 향후 복무관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

가. 이사장은 「취업규칙」을 위반하는 등 복무를 소홀히 한 관련자를 「인사규정」 제100조에 따라 주의측구 처분하시기 바랍니다.(주의측구)

[관련자] 주의측구

□□□□□부 △ △ ○ ○ ○(사원번호: △△)

나. 이사장은 「취업규칙」을 위반하는 등 복무를 소홀히 한 관련자를 「인사규정」 제102조에 따라 주의환기 처분하시기 바랍니다.(주의환기)

[관련자] 주의환기

□□□□□부 △ △ ● ● ●(사원번호: △△)

다. □□부장은 휴게실 운영 취지에 맞게 직원이 이용할 수 있도록 재단 내 휴게실의 올바른 사용기준을 마련하고, 이를 전직원 대상으로 안내하시기 바랍니다.(통보)

[별지]

관계 법령 및 내규

□ 「산업안전보건법」

- 제128조의2(휴게시설의 설치) ① 사업주는 근로자(관계수급인의 근로자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)가 신체적 피로와 정신적 스트레스를 해소할 수 있도록 휴식시간에 이용할 수 있는 휴게시설을 갖추어야 한다.
- ② 생략

□ 「취업규칙」

- 제15조(직무이탈 금지의무) 직원은 상급자의 승인 없이 근무시간 중 임의로 직무를 떠나서는 아니 된다.
- 제23조(근무시간) 직원의 근무시간은 09:00 ~ 18:00까지 한다. 다만, 재단은 필요할 경우 「근로기준법」이 정하는 범위에서 직원의 근무시간을 조정할 수 있다.

□ 「한국장학재단 임직원 행동강령에 관한 규칙」

- 제44조(근무시간 내 부적절한 행위의 금지) 임직원은 근무 시간 내 업무와 무관한 다음 각 호의 행위 등을 하여 업무 수행에 지장을 주어서는 아니 된다.
 1. 음란사이트 접속, 불건전한 채팅, 도박, 게임, 주식 거래 등을 하는 행위
 2. 취미·종교·자선 활동 등 사적인 일을 하는 행위
 3. 그 밖에 업무에 지장을 주는 부적절한 행위

□ 「인사규정」

- 제45조(지각·조퇴·외출) ① 생략
- ② 근무시간 중 업무이외의 용건으로 조퇴·외출하고자 할 경우에는 사전에 「위임전결규칙」에서 정한 전결권자의 허가를 받아야 한다.
- ③ ~ ④ 생략
- 제61조(특별휴가) ① 여성 직원은 생리기간 중 휴식을 위하여 매월 1일의 여성보전휴가를 받을 수 있다.
- ② ~ ⑥ 생략

일련번호	03	감사자 (감사실)	△△ ○○○, △△ ○○○, △△ ○○○		공 개 () 비공개(○)
현지주의	1건 (3명)	통보	1건	-	-
조치부서	□□□□부, □□□□□□부, □□□□부, □□부	처분요구일자	2023. 7. 27.	회신기일(통보)	2023. 9. 15.

감사결과 처분요구서

현지주의 · 통보

제 목 육아시간 사용절차 미준수

관 계 부 서 □□□□부, □□□□□□부, □□□□부, □□부

조 치 부 서 □□□□부, □□□□□□부, □□□□부, □□부

내 용

1. 개요

재단은 육아기 직원의 일·가정 양립을 지원하기 위해 「국가공무원 복무규정」 제20조를 준용하여 2014. 7. 24. 최초로 육아시간 제도를 도입하였으며, 개정을 통해 현재는 5세 이하의 자녀를 가진 직원이 24개월의 범위에서 1일 2시간까지 육아시간을 사용할 수 있도록 규정을 마련하였다.

[참고] 재단 육아시간 제도 도입 및 개정 내역

○국가공무원 복무규정 제20조		
구분	개정일	내용
신설	1999. 12. 7.	생후 1년 미만의 유아를 가진 여자공무원은 1일 1시간의 육아시간을 얻을 수 있다.
개정	2018. 7. 2.	5세 이하의 자녀가 있는 공무원은 자녀를 돌보기 위하여 24개월의 범위에서 1일 최대 2시간의 육아시간을 받을 수 있다.

↓ 준용 ↓

○한국장학재단 인사규정 제61조		
구분	개정일	내용
신설	2014. 7. 24.	생후 1년 미만의 유아를 가진 여성 직원은 1일 1시간의 육아시간을 받을 수 있다.
개정	2020. 12. 3.	만 5세 이하의 자녀를 가진 직원은 24개월의 범위에서 1일 2시간의 육아시간을 받을 수 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

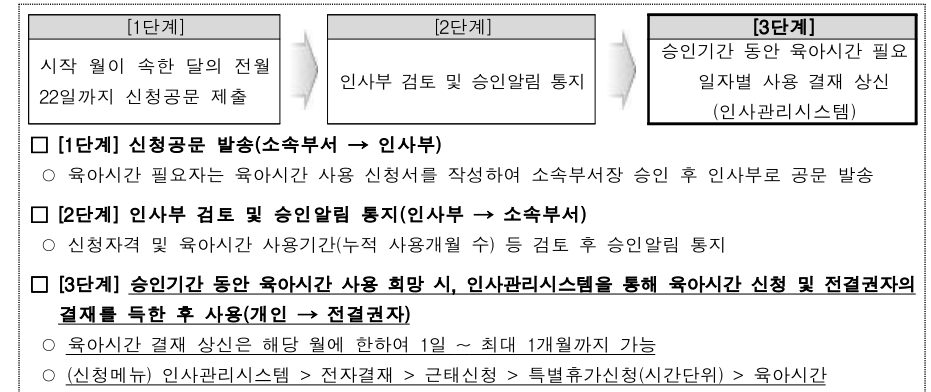
「취업규칙」 제15조 및 제23조에 따르면, 직원의 근무시간은 09:00 ~ 18:00으로, 근무시간을 준수하여 상급자의 승인 없이 근무시간 중 임의로 직무를 떠나서는 아니 되며, 인사부 복무지침⁷⁾ 등에 따르면 직원은 출·퇴근 등 복무 사실을 재단 출입시스템에 사원증을 태그하여 관리하도록 되어 있다.

한편, 「인사규정」 제61조제5항에 따르면, 만 5세 이하의 자녀를 가진 직원은 24개월의 범위에서 1일 2시간의 육아시간(특별휴가)을 받을 수 있도록 되어 있으며, 육아시간 사용에 관한 세부 시행지침⁸⁾에 따르면, 육아시간을 사용하고자 하는 자는 아래 [그림 1]과 같이 신청자격 및 사용기간 등에 대한 사항을 공문을 통해 인사부로 신청하여 승인을 받은 뒤, 승인기간 범위 내에서 필요에 따라 1일부터 1개월 단위로 인사관리시스템을 통해 소속 부서 전결권자에게 특별휴가(육아시간) 결재를 득한 후 사용하도록 되어 있다.

7) 인사부-4583(2020.10.16.), ‘재택근무 및 근태 등 복무기강 확립 강화 안내’ 등

8) 인사부-153(2021.01.08.), ‘육아시간 사용절차 등 변경 안내’

[그림 1] 육아시간 사용 절차



따라서 재단 직원은 육아시간을 사용할 경우, 인사부에 사용기간 등을 승인 받은 후, 필요에 따라 인사관리시스템으로 1일부터 1개월 단위로 소속 부서 전결권자에게 특별휴가 승인을 득한 뒤에 육아시간을 사용해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 2분기 기강감사 결과, □□□□부 △△ ○○○ 등 3명은 아래 [표 1]과 같이 육아시간을 사용하면서, 육아시간 사용에 대한 인사부의 승인은 받았으나, 소속부서 전결권자에게 특별휴가 승인을 득하지 않고 육아시간을 사용하는 등 육아시간 사용절차를 준수하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 1] 육아시간 승인 및 인사관리시스템 결재 상신 내역

사번	호칭	성명	육아시간 사용기간	[인사부] 육아시간 승인기간	[소속부서] 특별휴가 결재기간
					미상신
					미상신
					미상신

추가적으로, 인사시스템을 통해 육아시간(특별휴가) 신청을 하지 않은 기간⁹⁾에 대해 위 사람들의 출·퇴근 기록을 추가 점검한 결과, 출·퇴근 시간은 일정하게 유지한 것으로 확인되어, 전결권자의 결재를 득하지 않은 부분이 1일 2시간의 육아시간을 오용하여 출·퇴근시간을 필요에 따라 매번 임의로 변경하려는 의도는 아니었던 것으로 판단되며, 육아시간 사용 절차를 충분히 인지하지 못해 발생한 문제로 판단된다.

한편, 감사실이 2023년 2차례의 기강감사를 실시한 결과, 아래 [표 2]와 같이 육아시간 사용 절차를 위반하는 사례가 지속·반복적으로 발생하고 있는 것으로 확인되었으며, 피감자 대부분이 육아시간 사용 절차를 인지하지 못해 위반한 것 같다고 감사 과정에서 구두 진술하는 점 등을 고려하면, 직원들이 육아시간 사용자들이 절차를 충분히 숙지할 수 있도록 추가적인 교육을 실시하거나, 결재 누락을 방지하는 보완 절차 등이 필요한 것으로 판단된다.

[표 2] 2023년 육아시간 부서 근태 결재 누락자 반복 발생 현황

구분	적발 감사명	소속	성명	육아시간 사용기간	[인사부] 육아시간 승인기간	[소속부서] 특별휴가 결재기간
1	2023년 1분기 기강감사					미상신
2						미상신
3	2023년 2분기 기강감사					미상신
4						미상신
5						미상신

관계부서 의견 □□부는 장기 미결제 누락 건과 같이 근태 상신을 놓치는 경우를 대비하여, 육아시간 1차 승인 통지 시 근태 결재상신에 대한 상세 주의 안내가 필요할 것이라는 의견을 제시하였다.

9) 2023. 4. 1. ~ 2023. 6. 30.(감사일)

조치할 사항

가. □□□□부, □□□□□□부, □□□□부장은 부서원이 육아시간 사용 시 관련 지침에 따라 특별휴가(육아시간) 결재를 득하여 적의 절차에 따라 사용할 수 있도록 하시기 바랍니다. **(현지주의)**

나. □□부장은 반복적으로 발생하는 육아시간 사용 절차 미숙지에 따른 위반을 방지할 수 있도록 교육을 실시하거나 시스템을 개선 등의 방법을 통하여 제도를 보완하시기 바랍니다. **(통보)**

[별지]

관계 법령 및 내규

□ 「취업규칙」

- 제15조(직무이탈 금지의무) 직원은 상급자의 승인 없이 근무시간 중 임의로 직무를 떠나서는 아니 된다.
- 제23조(근무시간) 직원의 근무시간은 09:00 ~ 18:00까지 한다. 다만, 재단은 필요할 경우 「근로기준법」이 정하는 범위에서 직원의 근무시간을 조정할 수 있다.

□ 「재택근무 및 근태 등 복무기강 확립 강화 안내」(인사부-4583(2020.10.16.))

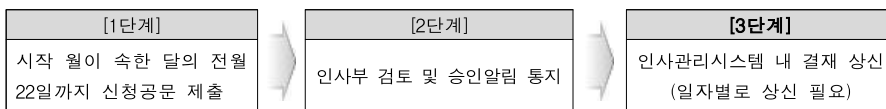
- 출·퇴근시간 준수
 - 출·퇴근 시 반드시 출입시스템에 태그
 - 사원증 미지참자는 출퇴근시간 증빙 가능한 EIP 접속기록 등을 익일 인사팀 담당자 이메일로 송부

□ 「인사규정」

- 제61조(특별휴가) ① ~ ④ (생략)
- ⑤ 만 5세 이하의 자녀를 가진 직원은 24개월의 범위에서 1일 2시간의 육아시간을 받을 수 있다. 이 경우 육아시간 사용에 관한 세부 기준은 이사장이 별도로 정하는 바에 따른다.

□ 「육아시간 사용절차 등 변경 안내」(인사부-153(2021.01.08.))

- 육아시간 사용절차



□ [1단계] 신청공문 발송(소속부서→인사부)

- 육아시간 필요자는 육아시간 사용 신청서를 작성하여 소속부서장 승인 후 인사부로 공문 발송

□ [2단계] 인사부 검토 및 승인알림 통지(인사부→소속부서)

- 신청자격 및 육아시간 사용기간(누적 사용개월 수) 등 검토 후 승인알림 통지

□ [3단계] 승인기간 동안 육아시간 사용 희망 시, 인사관리시스템을 통해 육아시간 신청 및 전결권자의 결재를 득한 후 사용(개인→전결권자)

- 육아시간 결재 상신은 해당 월에 한하여 1일 ~ 최대 1개월까지 가능
- (신청메뉴) 인사관리시스템>전자결재>근태신청>특별휴가신청(시간단위)>육아시간